



PUTUSAN

Nomor 122/B/2025/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa, memutus perkara tata usaha Negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. PISMA ABADI JAYA, yang beralamat di Jalan Dinoyo Tengah 65 A, Kota Surabaya, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Pisma Abadi Jaya Nomor 01 tanggal 2 November 2017, dibuat dihadapan Eka Nova Linda, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Sidoarjo, dan telah mendapatkan pengesahan sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0050181.AH.01.01. TAHUN 2017, tanggal 8 Nopember 2017, yang terakhir dirubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. PISMA ABADI JAYA Nomor 5, tanggal 15 Juli 2021 yang dibuat dihadapan Ardian Army, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Kediri, dan telah mendapatkan pengesahan sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0436350, tanggal 11 Agustus 2021, yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utama PT Pisma Abadi Jaya, yaitu:

Nama : Sri Sugeng Pujiatmiko.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Perdagangan (saat ini Direktur Utama PT Pisma Abadi Jaya).
Tempat tinggal : Jalan Citra Seruni 80, Perumahan Citra Tropodo, Waru, Sidoarjo
Domisili elektronik : miko.nor2@gmail.com.
Disebut sebagai **Pembanding/semula Penggugat**;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 122/B/2025/PT.TUN.JKT



L a w a n

1. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Kav.8-9 Kuningan, Jakarta Selatan;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor M.HH-KI.06.15-1 tanggal 5 November 2024 memberikan kuasa kepada:

1. Nama : Min Usihen.
Jabatan : Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual.
2. Nama : Kurniaman Telaumbanua, S.H., M.Hum.
Jabatan : Direktur Merek dan Indikasi Geografis.
3. Nama : Nova Susanti, S.H., M.H.
Jabatan : Analis Hukum Ahli Madya.
4. Nama : Irma Setio Pratiwi, S.H.
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda.
5. Nama : Atik Rachmi Kunhandayani, S.Kom., M.Si.
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda.
6. Nama : Augustiawan Muhammad, S.H., M.H.
Jabatan : Analis Kekayaan Intelektual Ahli Madya.
7. Nama : Noviana Setyaningtyas K., S.H., M.H.
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda.
8. Nama : Gema Permana Rahman, S.H.
Jabatan : Analis Hukum Ahli Pertama.
9. Nama : Hardi Nurcahyo, S.H., M.H.
Jabatan : Analis Hukum Ahli Pertama.
10. Nama : Hanif Nur Kholifah, S.H., M.H.
Jabatan : Analis Hukum Ahli Pertama.
11. Nama : Rizky Aditya Pratama.
Jabatan : Analis Hukum Ahli Pertama.
12. Nama : Agung Harish Bastoro, S.H.
Jabatan : Analis Hukum Ahli Pertama.
13. Nama : Hardiwinoto, S.H.
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda.
14. Nama : Taufik Sabarudin, S.H., M.Si.

Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 122/B/ 2025/PT.TUN.JKT



Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda.
15. Nama : Rifky Ardian Nugroho, S.H.
Jabatan : Analis Hukum Ahli Pertama.
16. Nama : Suroso, S.H.
Jabatan : Analis Kekayaan Intelektual Ahli Pertama.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, beralamat di Jalan HR. Rasuna Said Kav. 8-9, Jakarta 12940, domisili elektronik: yankummerek@gmail.com

Disebut sebagai **Terbanding I/semula Tergugat**;

2. PT GAJAH DUDUK, beralamat di Jalan Abdul Halim No. 39 A, RT.015, RW. 005, Kelurahan Sapugarut, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Gajah Duduk Nomor 5 tanggal 6 September 2013 yang dibuat dihadapan Yurisa Martanti, S.H., M.H., Notaris di Jakarta yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-48792.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 17 September 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan dan perubahan terakhir sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Gajah Duduk Nomor 88 tanggal 25 Oktober 2024 yang dibuat dihadapan Vivi Soraya, S.H. Notaris di Surabaya, perubahan tersebut telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor; AHU-AH.01.09-0269070 tanggal 29 Oktober 2024 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Gajah Duduk, domisili elektronik:Gajahduduksby@yahoo.com. Dalam hal ini diwakili oleh HUMAM, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur PT Gajah Duduk, tempat tinggal di Jalan

Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 122/B/ 2025/PT.TUN.JKT



Ikan Sepat 4/10, RT.001, RW.004, Kelurahan Perak Barat,
Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22
November 2024 memberikan kuasa kepada:

1. Nasir Abdullah Dahdah, S.H., M.H.
2. Muchammad Assegaf, S.H., M.H.
3. Lukman Mahdami, S.Th.I., S.H., M.A., M.H., M.Kn.
4. Mohammad Abdullah Dahdah, S.H.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Para
Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Dahdah & Partners,
beralamat di Gedung Graha Delta, Jalan Tanjung Sadari
Nomor 2-4, Lt. 2, R 203, Kelurahan Perak Barat, Kecamatan
Krembangan, Kota Surabaya, 60177, domisili elektronik :
dahdahadvocate@gmail.com;

Disebut sebagai **Terbanding II/semula Tergugat II
Intervensi**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai
duduknya perkara seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta Nomor 398/G/2024/PTUN.JKT tanggal 16 April 2025, yang
amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

PENUNDAAN

- Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat;

EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp270.000,- (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor
398/G/2024/PTUN.JKT, diucapkan dalam persidangan yang dibuka dan



dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik (e-court) serta disampaikan kepada para pihak yang sekaligus dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 16 April 2025;

Bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 28 April 2025 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 398/G/2024/PTUN.JKT tanggal 28 April 2025, agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tanpa tanggal bulan dan tahun secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan tidak sependapat/keberatan dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN:

- Mengabulkan permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat.
- Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Sertifikat Merek Nomor Pendaftaran IDM000862440, Tanggal Penerimaan 8 Juli 2019, Tanggal Pendaftaran 10 Juni 2021, Nama dan alamat Pemegang Merek PT. Gajah Duduk, Jalan WR. Supratman Nomor 112, Surabaya, Jawa Timur 60264, Indonesia sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau penetapan lain yang mencabutnya.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Merek Nomor Pendaftaran IDM000862440, Tanggal Penerimaan 8 Juli 2019, Tanggal Pendaftaran 10 Juni 2021, Nama dan alamat Pemegang Merek PT. Gajah Duduk, Jalan WR. Supratman Nomor 112, Surabaya, Jawa Timur 60264, Indonesia.
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat Merek Nomor IDM000862440, Tanggal Penerimaan 8 Juli 2019, Tanggal Pendaftaran 10 Juni 2021, Nama dan alamat Pemegang Merek PT. Gajah Duduk, Jalan WR. Supratman Nomor 112, Surabaya, Jawa Timur 60264, Indonesia.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.



Bahwa memori banding Pembanding tersebut telah disampaikan kepada pihak lawan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Terbanding I mengajukan kontra memori banding tanggal 8 Mei 2025 atas memori banding dari Pembanding pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN

Menolak permohonan penundaan Pembanding.

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Permohonan Kontra Memori Banding dari Terbanding.
2. Menerima Eksepsi Terbanding untuk seluruhnya.
3. Menyatakan gugatan Pembanding (semula Penggugat) tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Pembanding untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 398/G/2024/PTUN.JKT tanggal 16 April 2025.
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara.

Namun, apabila Majelis Hakim berpendapat lain Terbanding mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa kontra memori banding dari Terbanding I tersebut telah disampaikan kepada pihak lawan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Terbanding II mengajukan kontra memori banding tanggal 12 Mei 2025 atas memori banding dari Pembanding pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding II (dahulu Tergugat II Intervensi) untuk seluruhnya.
2. Menolak permohonan Banding beserta Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya.
3. Menghukum Pembanding (dahulu Penggugat) membayar biaya perkara ini menurut hukum.



Atau apabila yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dengan hormat mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa kontra memori banding dari Terbanding II tersebut telah disampaikan kepada pihak lawan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa sebelum berkas perkara *a quo* dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 398/G/2024/PTUN.JKT tanggal 16 April 2025 tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang eksepsi dan pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 398/G/2024/PTUN.JKT, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 16 April 2025, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara banding ini Penggugat ditetapkan sebagai Pembanding, Tergugat ditetapkan sebagai Terbanding I dan Tergugat II Intervensi ditetapkan sebagai Terbanding II untuk selanjutnya cukup disebut sebagai Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 April 2025 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 398/G/2024/PTUN.JKT, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 16 April 2025 sampai dengan pengajuan



banding pada tanggal 28 April 2025, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ditentukan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *jo.* Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, *jo.* I. Ketentuan Umum angka 21 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta selanjutnya disebut Majelis Hakim Banding mempelajari dengan saksama salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 398/G/2024/PTUN.JKT tanggal 16 April 2025 khususnya dalil-dalil para pihak, alat bukti para pihak baik alat bukti surat dan bukti elektronik, saksi maupun ahli, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, maka Majelis Hakim Banding dalam musyawarah menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 398/G/2024/PTUN.JKT tanggal 16 April 2025 sudah tepat dan benar, sesuai hukum dan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dan putusan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Banding sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus sengketa ini di tingkat banding, untuk singkatnya dan untuk tidak mengulangi hal yang sama maka secara *mutatis mutandis* pertimbangan hukum tersebut dianggap termuat kembali dalam putusan tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana termuat dalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim Banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama;

Halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor 122/B/ 2025/PT.TUN.JKT



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka secara hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 398/G/2024/PTUN.JKT tanggal 16 April 2025 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 398/G/2024/PTUN.JKT tanggal 16 April 2025 dikuatkan, maka Pembanding sebagai pihak yang kalah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 398/G/2024/PTUN.JKT tanggal 16 April 2025 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Jum'at, tanggal 8 Agustus 2025 oleh Achmad Hari Arwoko, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta bersama-sama dengan Sumartanto, S.H., M.H., dan H. Andri Mosepa, S.H., M.H., Hakim-Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 13 Agustus 2025 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Darul Napis, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta serta tidak dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pembanding dan Terbanding I serta Terbanding II maupun kuasa hukumnya.

Hakim Anggota I,

ttd

Sumartanto, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Achmad Hari Arwoko, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

H. Andri Mosepa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Darul Napis, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Meterai	Rp 10.000,00
3. <u>Biaya Proses Banding</u>	<u>Rp230.000,00</u>
Jumlah	Rp250.000,00
Terbilang: Dua ratus lima puluh ribu Rupiah.	



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
Panitera Tingkat Banding
SITTI RAHMATIAH S.H., M.H. - 196911251992032002
Digital Signature

Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 122/B/ 2025/PT. TUN. Jak.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

